

1518408-91.2022.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA
Comarca: Itaquaquecetuba
Foro: Foro de Itaquaquecetuba
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 19/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)
Réu:
JOÃO VITOR SANTOS DE SOUSA

Juíza de Direito: Dra. Érica Pereira de Sousa

Vistos.

Trata-se de processo penal promovido pelo Ministério Público contra JOÃO VITOR SANTOS DE SOUSA, imputando-lhe a prática do crime de roubo majorado por emprego de arma de fogo e concurso de pessoas contra Almir ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itaquaquecetuba
Foro de Itaquaquecetuba
1ª Vara Criminal
Estrada de Santa Isabel 1170/1194 - Jardim Claudia
CEP: 08577-010 - Itaquaquecetuba - SP
Telefone: 4640-3454 - E-mail: itaqua1cr@tjsp.jus.br

Processo nº 1518408-91.2022.8.26.0228 - p.
SENTENÇA

Processo nº:
1518408-91.2022.8.26.0228
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)
Réu:
JOÃO VITOR SANTOS DE SOUSA

Juíza de Direito: Dra. Érica Pereira de Sousa

Vistos.

Trata-se de processo penal promovido pelo Ministério Público contra JOÃO VITOR SANTOS DE SOUSA, imputando-lhe a prática do crime de roubo majorado por emprego de arma de fogo e concurso de pessoas contra Almir Batista da Conceição em 14 de agosto de 2022.

De acordo com a denúncia, no dia 14 de agosto de 2022, por volta das 13h59min, na

Rodovia João Afonso de Souza Castellano, 2768, esquina com a Rua Londrina, na cidade e comarca de Itaquaquetuba/SP, JOÃO VITOR SANTOS DE SOUSA, em concurso de pessoas e com unidade de desígnios com outros quatro indivíduos não identificados, subtraiu para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo em face da vítima Almir Batista da Conceição, (i) uma motocicleta Kawasaki/Versys, placas GDF7A23, (ii) um aparelho celular, (iii) um capacete Axxis, avaliado em R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) e (iv) um intercomunicador Wayxin, avaliado em R\$ 600,00 (seiscentos reais), bens pertencentes ao ofendido.

Narra a peça acusatória que o denunciado, na condução da motocicleta Honda/CG 160 Titan, uniu-se a outros quatro indivíduos, os quais ocupavam outras duas motocicletas, para juntos praticarem crime de roubo. Apurou-se também que, na data e local dos fatos, a vítima conduzia a sua motocicleta Kawasaki/Versys, placas GDF7A23, quando foi abordada pelo denunciado e seus quatro comparsas, os quais, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, exigiram a entrega do referido motociciclo, do aparelho celular, capacete e intercomunicador da vítima, evadindo-se em seguida na posse da res furtiva. Ocorre que pouco tempo depois, já na cidade de São Paulo, policiais militares avistaram três motocicletas em atitude suspeita, vez que os seus condutores não obedeceram à ordem de parada. Ato contínuo, iniciou-se breve perseguição, ocasião em que o denunciado caiu da motocicleta e foi detido. Em revista pessoal, os policiais localizaram com JOÃO VITOR o capacete e o intercomunicador pertencentes à vítima.

A denúncia foi recebida em 2 de setembro de 2022 (págs. 69/70), o réu foi regularmente citado em 20 de setembro de 2022 (pág. 79) e apresentou resposta à acusação (pág. 82).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, coletou-se a prova oral e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais orais, o Ministério Público postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, a Defesa pugnou pela absolvição, fundamentando-se na insuficiência probatória.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão acusatória é improcedente.

A vítima ALMIR BATISTA DA CONCEIÇÃO, declarou que retornava de um passeio de moto; que, ao entrar em Itaquaquetuba, diminuiu a velocidade diante de um farol e uma outra moto atravessou em sua frente, freou bruscamente e gritou; que um dos indivíduos dessa moto lhe mostrou uma arma; que o outro indivíduo foi pra cima do declarante e mandou ele pôr a mão no guidão; que ao descer da moto foi agredido; que, quando desceu da moto, estava com as luvas nas mãos e não conseguia abrir o capacete; que começou a ser ofendido e agredido pelos roubadores; que pediu permissão para tirar a luva e então tirar o capacete; que os roubadores queriam o capacete; que os indivíduos puxavam o capacete ainda afivelado da cabeça do declarante; que quando conseguiu tirar o capacete tomou um tapa na cara e o capacete caiu; que um dos indivíduos dizia para o outro matar o declarante; que, quando pegaram a moto, começaram a discutir um com o outro para saber quem levaria a moto; que eram três motos com seis pessoas; que, depois dessa discussão, o declarante saiu correndo; que um transeunte deu carona ao declarante em um carro branco; que pegou o telefone emprestado e ligou para a polícia; que, 5 minutos depois da ligação, a Polícia Militar retornou afirmando que prenderam um indivíduo; que foi deixado na base da Polícia Civil e a viatura o pegou; que fez o reconhecimento na Delegacia; que recuperou o capacete e o intercomunicador; que o indivíduo reconhecido é o que estava com a arma, o qual xingou o declarante várias vezes e o agrediu; que ele era muito agressivo. Ao ser questionado pelo Ministério

Público, declarou que reconheceu a pessoa que portava a arma. Ao ser questionado pela Defesa, declarou que dois roubadores estavam com o capacete aberto, que um estava sem capacete e os demais não conseguiu ver; que lhe foi relatado que o indivíduo preso caiu da moto.

A testemunha ANDRÉ RODRIGUES DE MELO PEREIRA, policial militar, declarou que, na data do fato, estava em patrulhamento; que visualizou três motocicletas em alta velocidade; que alcançou as motocicletas para fazer abordagem para averiguação; que uma das motos, de cor vermelha e conduzida pelo réu, estava sem placa; que uma outra motocicleta constava como produto de roubo; que iniciou o acompanhamento, dando sinais de parada; que os sinais de parada foram desobedecidos; que permaneceram no encalço da moto vermelha sem placa; que o condutor tinha um capacete no braço; que conseguiram fechar o réu e ele caiu e foi detido; que com ele foi encontrado o capacete e o intercomunicador; que fizeram contato com o Copom, que informou que a vítima estava em contato com outra viatura; que a vítima compareceu na Delegacia e fez o reconhecimento do acusado e dos pertences subtraídos; que a motocicleta não foi recuperada nesse dia; que, alguns meses depois, a motocicleta foi recuperada; que o seguro indenizou a vítima. Ao ser questionado pela Defesa, declarou que tomou ciência depois da recuperação da motocicleta roubada; que dentre as três motos perseguidas, uma delas era a que foi subtraída da vítima; que o indivíduo que conduzia essa moto conseguiu fugir; que o acusado conduzia uma moto sem placa.

Por sua vez, a testemunha FLÁVIO GUILHERME MENDES DA SILVA, também policial militar, confirmou o depoimento prestado por seu colega, agregando que no dia dos fatos estava em patrulhamento; que avistou três motocicletas em alta velocidade; que as acompanhou; que o emplacamento de uma delas constava roubo; que outras estavam sem emplacamento; que abordaram uma das motocicletas sem emplacamento, conduzida pelo réu; que escolheram perseguir a motocicleta sem placa porque era mais lenta; que a motocicleta subtraída era muito mais rápida; que o réu não conduzia a motocicleta subtraída; que com o réu foi encontrado um capacete e um telecomunicador. Ao ser questionado pela Defesa, declarou que não sabe se a motocicleta subtraída foi posteriormente recuperada.

Enfim, ao ser interrogado, o réu JOÃO VITOR SANTOS DE SOUSA declarou ter 22 anos de idade e que já foi preso por um assalto; que estava em regime aberto quando foi preso. Quanto aos fatos, negou a autoria delitiva, afirmando que trabalha em um restaurante; que estava vindo do serviço pois sua tia precisava de um favor; que pegou a moto emprestada de seu amigo; que encontrou um capacete jogado no chão e pegou; que então foi abordado por uma viatura; que por não ter habilitação e estar com a moto de um amigo, ficou assustado e acelerou; que a polícia o derrubou e o acusou de roubar uma moto; que desconhece outras motocicletas; que, no momento, estava sozinho pegando o capacete; que foi levado à Delegacia e ficou "fritando" no porta-malas da viatura.

Passo a valorar a prova.

Embora a materialidade delitiva tenha sido comprovada pelo depoimento da vítima, pelo auto de exibição e apreensão juntado à página 14/15 e pelo auto de reconhecimento de objetos juntado à página 13, a prova produzida sob contraditório não foi suficiente para certificar a autoria delitiva, pois permanecem sérias dúvidas a seu respeito, devendo prevalecer, naturalmente, o estado de inocência. A única prova produzida em relação à autoria delitiva foi o reconhecimento realizado pela vítima.

O primeiro reconhecimento, realizado em sede policial (pág. 13), foi realizado de forma ilegal e, conseqüentemente, não possui qualquer valor probatório. Conforme declarado pelas testemunhas André Rodrigues de Melo Pereira e Flávio Guilherme Mendes da Silva, o acusado, por conduzir uma motocicleta sem emplacamento e com

características semelhantes às utilizadas pelos roubadores, foi abordado, conduzido ao distrito policial e reconhecido pela vítima. Não consta, seja do depoimentos dos policiais, seja do auto de reconhecimento juntado à página 13, que a vítima descreveu a pessoa a ser reconhecida, tampouco que o acusado foi colocado ao lado de outras que com ele tivessem qualquer semelhança. Pelo contrário, consta apenas que o acusado foi conduzido ao distrito policial para que a vítima o reconhecesse, implicando sugestionamento e afetando, assim, a validade da diligência realizada. Assim sendo, tem-se que o reconhecimento em questão foi realizado sem observância ao disposto no artigo 226, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Dessa forma, ante a inobservância ao disposto nesse dispositivo legal, que constitui garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, trata-se de prova ilícita e, conseqüentemente, inservível para a formação da convicção em relação ao fato imputado.

Por sua vez, o segundo reconhecimento realizado, já em juízo, foi influenciado pelo reconhecimento realizado anteriormente (o qual, como dito, foi realizado de maneira ilegal), o que reduz consideravelmente seu valor probatório.

Além disso, frise-se que a própria vítima declarou que o acusado seria um dos indivíduos que estava com capacete, mas com a viseira aberta. A probabilidade de equívoco no reconhecimento realizado é considerável, já que a utilização de capacete inviabiliza a visualização cabal do rosto do indivíduo.

O reconhecimento pessoal não possui valor absoluto e não basta, por si só, para autorizar uma condenação. É consabido que a memória humana é complexa, sujeita ao esquecimento e a distorções. Dessa forma, tendo a autoria do delito sido estabelecida com base unicamente em questionável reconhecimento pessoal feito pela vítima, deve o réu ser absolvido.

Com efeito, não é cabível pautar a condenação unicamente no reconhecimento pessoal, quando ele não corroborado pelas demais provas produzidas. No presente caso, há diversos fatores que põe em dúvida a participação do acusado no crime imputado.

Os depoimentos das testemunhas André Rodrigues de Melo Pereira e Flávio Guilherme Mendes da Silva são exíguos e lacunosos, já que elas não souberam explicar por que optaram por perseguir a motocicleta conduzida pelo acusado ao invés da motocicleta subtraída.

Se os policiais afirmam que avistaram a motocicleta subtraída, não se vislumbra motivo que justificasse a opção pela perseguição a motocicleta conduzida pelo acusado ao invés daquela que era produto de crime. Os policiais declararam que conseguiram abordar o acusado após perseguição porque diversas viaturas estavam apoiando a ocorrência e, então, lograram cercá-lo. Se, tal como relatado, havia diversas viaturas apoiando a ocorrência, torna-se ainda mais obscuro o motivo de todas elas terem se direcionado à perseguição da motocicleta conduzida pelo réu ao invés da motocicleta roubada. O mais lógico seria a perseguição da motocicleta subtraída, pois seu condutor, efetivamente, estava em flagrante delito. Também seria plausível que alguns policiais perseguissem a motocicleta subtraída e outros as demais motocicletas, mas isso tampouco ocorreu. Não é crível a alegação da testemunha Flávio Guilherme Mendes da Silva de que não houve perseguição apenas da motocicleta subtraída devido à sua menor velocidade, já que é consabido que as viaturas policiais também alcançam alta velocidade.

Outrossim, em seu interrogatório, o acusado negou a autoria delitiva e declarou que encontrou o capacete da vítima no chão e resolveu pegá-lo. A versão apresentada em interrogatório integra o conjunto probatório e, portanto, deve ser levada em consideração, não sendo lícito desconsiderá-la se não há outros elementos que a infirmem. No caso, é possível que os roubadores tenham dispensado o capacete da vítima durante a fuga, sendo verossímil, portanto, a versão apresentada pelo

acusado.

Enfim, tampouco deve ser levada em consideração a alegada confissão do réu aos policiais que realizaram a sua prisão em flagrante, já que se trata de prova ilícita, pois não consta dos autos que ele foi previamente advertido de que não estava obrigado a responder as perguntas que lhe foram feitas. Consequentemente, a confissão extrajudicial durante abordagem policial, sem o aviso do direito ao silêncio, contraria o disposto no artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal (nesse sentido, cf. TJ-SP, Apelação Criminal nº 1500276-42.2019.8.26.0599, 13ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Luís Geraldo Lanfredi, j. em 21/07/2022; TJ-SP; Apelação Criminal nº 1500308-45.2020.8.26.0556, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli, j. em 01/06/2021). Frise-se que, em interrogatório policial (pág. 16) e em juízo, nos quais se observaram as formalidades devidas, o réu jamais confessou a autoria delitiva, sendo estas, portanto, as versões que devem prevalecer.

Em suma, para além da ilegalidade do reconhecimento realizado em sede policial, apta a contaminar todos os demais elementos de prova, há uma série de incongruências que põe em dúvida a participação do acusado no crime imputado.

Nesse cenário, ante o reconhecimento influenciado e pouco plausível realizado pela vítima em juízo, os vagos e incongruentes depoimentos das testemunhas e a versão verossímil apresentada em interrogatório, não resta outra alternativa senão a absolvição do acusado, em observância ao princípio do favor rei.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória e, consequentemente, ABSOLVO JOÃO VITOR SANTOS DE SOUSA em relação ao crime de roubo que lhe é imputado neste processo penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante a absolvição, não há mais *fumus commissi delicti*, razão pela qual revogo a prisão preventiva de JOÃO VITOR SANTOS DE SOUSA. Expeça-se alvará de soltura clausulado, com urgência.

P. R. I.

Itaquaquecetuba, 19 de dezembro de 2022.

Érica Pereira de Sousa
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA